

1061606-18.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Fernanda Regina Balbi Lombardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo-SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1061606-18.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1061606-18.2021.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Maria Aparecida Cavalcante

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Regina Balbi Lombardi

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, todas as partes são legítimas para figurarem no feito.

No mais, as preliminares confundem-se com o mérito da demanda.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Por sua vez, o art. 370, caput, do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nota-se, então, que o magistrado é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe a obrigação de evitar diligências inúteis ou meramente protelatórias, sob pena de ofender o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Na espécie, a dilação probatória é desnecessária, tendo em vista que a pretensão veiculada pela autora depende tão somente da análise documental.

O processo, friso, foi fartamente instruído com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia posta em juízo.

O julgamento antecipado do mérito, então, é a providência adequada ao caso.

A questão trazida a este Juízo diz respeito à incidência de IPVA sobre veículo apreendido judicialmente, mediante mandado de busca e apreensão e mantido sob a tutela exclusiva do Estado.

O artigo 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08 prevê que o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto de propriedade do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

In casu, os documentos juntados pela parte autora comprovam a perda da posse do veículo, placas EEQ 2698, FIAT SIENA, em 07/04/2016, constituindo prova suficiente de que, o veículo foi apreendido, passando a guarnecer em pátio sob a tutela do Estado.

Com efeito, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme previsão expressa do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.

Não decorre do registro, mas do domínio e posse sobre o bem.

Exatamente por isso a apreensão com consequente perda do domínio do veículo é hipótese de dispensa de pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência (Lei Estadual nº 13.296/08) acima transcrita.

Portanto, uma vez caracterizada a perda da posse do automóvel, deixa de existir o fato gerador que autoriza a cobrança do tributo em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo apreendido por autoridade policial em abril/2012, não retornando à posse direta da proprietária formal, até que em 2018 foi decretada sua perda em favor da União. Execução fiscal, movida contra a proprietária, diante dos débitos de IPVA de 2012, 2013, 2014 e 2015. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos, a partir da apreensão do veículo. Afastada a hipótese de incidência do IPVA, em relação à executada, a partir do exercício de 2013. Precedentes deste E. Tribunal. Manutenção da cobrança em relação ao exercício de 2012, já que o fato gerador precedeu a apreensão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158071-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

E, uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto destes autos, não há dúvida de que o Estado de São Paulo deve retirar os apontamentos do cadastro de inadimplentes e proceder ao cancelamento dos respectivos protestos e demais encargos em nome da parte autora.

Entretanto, não caracterizado ilícito, vez que estando o veículo em nome da autora agiu com legalidade a ré ao proceder a cobrança e anotações do IPVA e, não havendo ilicitude, não há se falar em dano moral.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos débitos fiscais de IPVA incidentes sobre o veículo de placa EEQ-2698, FIAT SIENA, lançados a partir do exercício seguinte a apreensão do veículo ocorrida em 07/04/2016, e, consequentemente, cancelamento dos protestos e eventuais apontamentos deles decorrentes.

Servirá a presente, por cópia digitada como OFÍCIO a ser protocolado pela parte interessada. Confirmo a tutela outrora deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA